

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5963/2539

นาย สวัสดิ์ สาโรช สุวรรณ
บริษัท ไทย เอราวัณแลนด์ แอนด์เฮาส์
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93

การส่งเอกสารโดยวิธีโทรสารเป็นวิทยากรแบบใหม่ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันโดยทั่วไปว่าผู้ส่งจะนำต้นฉบับของเอกสารที่จะทำการส่งไปลงในเครื่องโทรเลขแล้วจัดการส่งโดยวิธีโทรสารไปยังเครื่องโทรสารของผู้รับ ต้นฉบับผู้ส่งจะเป็นผู้เก็บไว้โทรสารที่โจทก์ส่งศาลเป็นพยานซึ่งจำเลยยอมรับความถูกต้องแล้ว จึงรับฟังได้ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 93

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายหรือถอนสิ่งปลูกสร้างวัสดุอุปกรณ์ออกจากที่ดินของโจทก์ ห้ามยุ่งเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ให้จำเลยและบริวารปรับปรุงที่ดินของโจทก์ทั้ง 6 แปลง กลับสู่สภาพเดิม ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายค่าใช้ประโยชน์ที่ดินของโจทก์เป็นเงิน 1,800,000 บาทและค่าเสียหายเดือนละ 100,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามฟ้องจำเลยไม่เคยนำคนงานก่อสร้างเข้าไปบุกรุกใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยและบริวารเข้ายุ่งเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 125055 ถึง 125060 แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 140,000 บาท แก่โจทก์ ส่วนคำขอให้ขับไล่จำเลยให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยนำเสนอโดยไม่ได้เถียงกันเป็นอย่างอื่นฟังได้เบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 โจทก์พบว่ามีผู้บุกรุกเข้าไปปลูกบ้านพักและเรือเอกประนอม รัตนกสิกร ได้นำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไว้ในที่ดินของโจทก์ตามฟ้อง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายนายธรรมรักษ์ वासनाดำรงดี เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยซึ่งทำการปลูกสร้างบ้านชื่อโครงการขึ้นสุขวิลล่า 2 อยู่ในซอยเดียวกัน และอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ โจทก์จึงมอบอำนาจให้นายอำนาจ ปริณายกานนท์ ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว เรือเอกประนอมได้ส่งโทรสารถึงนายอำนาจมีข้อความรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 ครั้งวันที่ 15 สิงหาคม 2534 นายอำนาจและนายวิสูตร เขยกลิ่นได้ไปพบเรือเอกประนอมที่สถานีตำรวจดังกล่าวแล้วได้เจรจาตกลงกันให้ร้อยตำรวจเอกสมชัย อนิวัฒน์กุลชัย ทำบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้ตามเอกสารหมายเลข 5 และเรือเอกประนอมได้มอบนามบัตรเอกสารหมายเลข 6 ให้นายอำนาจ

และนายวิสูตรไว้ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของจำเลยมีว่า จำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ และค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด ที่จำเลยฎีกาในข้อแรกว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังคำเบิกความของนายวิสูตรขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95(2) เพราะนายวิสูตร ไม่ได้เป็นผู้ได้เห็นว่ามีคนบุกรุกที่ดินของโจทก์ เพียงแต่ทราบจากการบอกเล่าของเรือเอกประนอม จึงเป็นพยานบอกเล่าห้ามมิให้ยอมรับฟังนั้น เห็นว่า นายวิสูตรพยานโจทก์เบิกความว่านายอำนวยการได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้ให้นายวรวิทย์ ศรีปราชญ์ไปตรวจดูที่ดินของโจทก์แล้วได้พบคนงานเข้าไปปลูกบ้านพักอาศัยและมีวัสดุก่อสร้างเก็บอยู่ในที่ดินของโจทก์จึงถ่ายรูปไว้ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.2 (รวม 10 ภาพ) โจทก์จึงมอบอำนาจให้พยานไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ครั้นวันที่ 11 สิงหาคม 2534 พยานได้พาเจ้าพนักงานตำรวจไปยังที่ดินของโจทก์ก็พบว่ามีคนงานบุกรุกเข้าไปอยู่ในที่ดินของโจทก์จริง และเจ้าพนักงานตำรวจได้พาคนงานบางคนที่บุกรุกที่ดินของโจทก์ไปสถานีตำรวจ แต่ไม่สามารถติดต่อกับจำเลยได้จึงตกลงกันว่าจะไปเจรจากันในวันที่ 15 สิงหาคม 2534 โดยคนงานดังกล่าวจะไปแจ้งให้จำเลยมาตกลงด้วย หลังจากนั้นวันที่ 13 สิงหาคม 2534 ฝ่ายจำเลยโดยเรือเอกประนอมในฐานะตัวแทนของนายธรรมรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยก็ส่งโทรสารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของโจทก์มาให้นายอำนวยการตามเอกสารหมายเลข จ.4 ซึ่งศาลฎีกาได้ตรวจดูข้อความในเอกสารดังกล่าวนี้แล้วได้ความว่า นายธรรมรักษ์ได้ใช้ที่ดินของโจทก์เป็นที่พักของคนงานจำเลยเป็นเนื้อที่ 167 ตารางวา โดยมีแผนที่แสดงให้เห็นถึงที่ดินของโจทก์ที่จำเลยใช้ประโยชน์ดังกล่าวประกอบด้วย และบอกให้ทราบด้วยว่าได้ใช้ที่ดินของโจทก์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2534 นอกจากนี้ ยังมีที่ดินของโจทก์แปลงอื่นอีก 1 แปลง ซึ่งจำเลยได้ใช้ประโยชน์มาประมาณ 1 ปี ทั้งนี้ท้ายเอกสารหมายเลข จ.4 นี้ ได้มีลายมือชื่อของเรือเอกประนอมลงไว้พร้อมกับประทับตราลายชื่อของเรือเอกประนอมไว้ให้เห็นแจ้งชัด ซึ่งเรือเอกประนอมก็เบิกความตอบทนายโจทก์

ถามค้านยอมรับว่า ข้อความและลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวเป็นลายมือและลายมือชื่อของตนจริง จนกระทั่งถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2534 พยานและนายอำนวยได้ไปพบเรือเอกประνομที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวตามที่นัดกันไว้แล้วได้เจรจากันโดยเรือเอกประνομก็มีได้ปฏิเสธว่าคนงานที่บุกรุกเข้าไปพักอาศัยในที่ดินของโจทก์นั้นไม่ใช่คนงานของจำเลย และในที่สุดเรือเอกประνομก็ตกลงยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขนย้ายคนงานและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับพื้นที่ให้เหมือนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ส่วนค่าเสียหายเรือเอกประνομเสนอขอใช้ให้เดือนละ 10,000 บาท แต่นายอำนวยเรียกเดือนละ 100,000 บาท จึงยังตกลงกันไม่ได้และนัดตกลงกันใหม่โดยทั้งสองฝ่ายให้ร้อยตำรวจเอกสมชัย อนิวัฒน์กุลชัย พนักงานสอบสวนลงบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้ตามเอกสารหมายเลข 5 นอกจากนี้ พยานยืนยันอีกว่า เรือเอกประνομได้มอบนามบัตรให้พยานและนายอำนวยไว้ตามเอกสารหมายเลข 6 ซึ่งมีข้อความระบุที่ทำงานคือบริษัทจำเลยและที่บ้านของเรือเอกประνομอีกด้วย หลังจากนั้นเรือเอกประνομก็ไม่ได้ติดต่อกับพยานหรือนายอำนวยอีกเลย พยานจึงไปตรวจดูที่ดินของโจทก์เมื่อต้นเดือนกันยายน 2534 ปรากฏว่าจำเลยยังไม่ได้ขนย้ายคนงานและวัสดุอุปกรณ์ออกไปจากที่ดินของโจทก์ พยานจึงแจ้งให้นายอำนวยทราบ นายอำนวยจึงมีหนังสือถึงจำเลยให้จัดการขนย้ายคนงานและอุปกรณ์การก่อสร้างออกจากที่ดินของโจทก์พร้อมกับเรียกค่าเสียหาย ซึ่งจำเลยได้รับไว้ตามเอกสารหมายเลข 7 และ 8 ตามลำดับ จนกระทั่งวันที่ 23 กันยายน 2534 พยานได้ไปตรวจดูที่ดินของโจทก์อีกครั้งก็ปรากฏว่าจำเลยยังไม่ได้จัดการตามหนังสือบอกกล่าวแต่อย่างใดจำเลยยังคงให้คนงานใช้ประโยชน์ในที่ดินของโจทก์เต็มพื้นที่ซึ่งพยานได้ถ่ายรูปไว้ตามภาพถ่ายหมายเลข 9 จากคำเบิกความของนายวิสูตรดังกล่าวเห็นได้ชัดว่านายวิสูตรมิใช่เป็นแต่เพียงผู้ที่ได้รับคำบอกกล่าวจากเรือเอกประνομดังที่จำเลยฎีกาเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่รู้เห็นข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ต่าง ๆ จากบุคคลและสิ่งของวัสดุก่อสร้างที่มีผู้บุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินของโจทก์อีกด้วย จึงถือได้

ว่านายวิสูตรเป็นประจักษ์พยานของโจทก์ซึ่งเบิกความอย่างสมเหตุสมผลไม่มีพิรุณ
จึงเป็นพยานที่รับฟังได้หาใช่ขัดต่อกฎหมายดังที่จำเลยฎีกาไม่ และที่จำเลยฎีกาว่า
ศาลอุทธรณ์รับฟังโทรสารเอกสารหมาย จ.4 ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 93(1) เพราะไม่ใช่เป็นต้นฉบับแต่เป็นสำเนาเอกสารที่จำเลยมิได้
ตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้ว จึงห้ามรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวนั้นศาล
ฎีกาเห็นว่า การส่งเอกสารโดยวิธีโทรสารเป็นวิธียาการแบบใหม่ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่รู้
กันโดยทั่วไปว่าผู้ส่งจะนำต้นฉบับของเอกสารที่จะทำการส่งไปลงในเครื่องโทรสาร
แล้วจัดการส่งโดยวิธีโทรสารไปยังเครื่องโทรสารของผู้รับ ฉะนั้น ต้นฉบับผู้ส่งจะเป็น
ผู้เก็บไว้ เกี่ยวกับเอกสารหมาย จ.4 นี้เป็นโทรสารที่นายวิสูตรพยานโจทก์เบิกความ
อ้างว่าเรือเอกประνομเป็นผู้ส่งมาให้นายอำนาจ และเรือเอกประνομก็เบิกความ
ยอมรับแล้วว่า ข้อความที่เขียนและลายมือชื่อเป็นลายมือและลายมือชื่อของตนจริง
ยิ่งไปกว่านี้นายธรรมรักษ์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยได้เบิกความ
ยอมรับว่า เครื่องโทรสารที่ใช้โทรสารไปถึงนายอำนาจดังปรากฏตามเอกสารหมาย
จ.4 นั้นเป็นเครื่องโทรสารของจำเลยจริงและไม่ปฏิเสธว่าเรือเอกประνομไม่ได้ส่ง
โทรสารตามเอกสารหมาย จ.4 ไปยังนายอำนาจดังที่โจทก์นำสืบ นายธรรมรักษ์คง
เบิกความลอย ๆ ว่าเครื่องโทรสารของจำเลยดังกล่าวคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนงานของ
จำเลยก็ใช้ได้เท่านั้นและในชั้นพิจารณาจำเลยก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านหรือนำสืบหักล้าง
แต่อย่างใด จึงถือได้ว่าจำเลยยอมรับความถูกต้องแล้วเอกสารหมาย จ.4 จึงรับฟังได้
ไม่ขัดต่อกฎหมายดังที่จำเลยฎีกา"

พิพากษายืน

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-ธวัชชัย พิทักษ์ผล-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ